

1503105-86.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2264081/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 20512547 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2349/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2264081 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503105-86.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503105-86.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2264081/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 20512547 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2349/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2264081 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2349/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que, no dia 27 de setembro de 2021, por volta das 19h, na Av. Jaime Cheque, altura do nº 100, Parque Nossa Senhora das Dores IV, nesta Cidade e Comarca, THIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO trazia consigo e guardava, para comercialização com terceiros, aproximadamente 10,9g (dez gramas e nove decigramas) da droga cocaína, acondicionada em 109 microtubos plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Auto de exibição e apreensão de fls. 16/17.

Laudo pericial de substância entorpecente definitivo de fls. 84/86.
Regularmente intimado, o acusado apresentou defesa prévia de fls. 136/140.
Realizada audiência de instrução e julgamento na data de 25 de julho de 2022 colheu-se o depoimento de duas testemunhas, bem como, realizou-se o interrogatório do acusado.

O Ministério Público apresentou alegações finais de fls. 175/180 pugnando pela procedência da ação, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou seus memoriais de fls. 186/197 requerendo a absolvição por insuficiência do acervo probatório e, subsidiariamente, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo Auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e pelo Laudo pericial definitivo de fls. 84/86.

A autoria está satisfatoriamente demonstrada.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado confessou a prática delitiva. Afirmou que realmente estava no local realizando a traficância, pois tinha dívidas e precisava sustentar sua namorada que estava grávida. Ressalvou que nem todos os entorpecentes encontrados lhe pertenciam, pois estava apenas com 10 microtubos de cocaína e R\$180,00 provenientes de vendas anteriores.

A confissão do acusado vem referendada por o restante do acervo probatório.

A testemunha Edirlei Aparecido Narcizo, policial militar, disse que estava em patrulhamento com seu parceiro SD Allan e ingressaram na Av. Jaime Cheque, local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram um veículo VW/Gol branco, parado na via, e o réu TIAGO com a mão dentro do automóvel, junto ao motorista, recebendo e entregando algo. Quando se aproximaram o veículo se evadiu. O réu foi abordado e, em revista, encontraram a quantia de R\$10,00 na mão do acusado, e, no bolso, a quantia de R\$170,00 e 10 microtubos contendo cocaína. Abordaram o réu sobre a calçada e debaixo dele, menos de um metro, dentro de um cano de água pluvial, encontraram uma sacola amarela com mais 99 microtubos plásticos com cocaína, que eram idênticos aquele encontrado em poder do acusado. O réu confessou que estava traficando, pois passava por dificuldades financeiras e a namorada estava grávida.

No mesmo sentido o depoimento da também policial militar Allan Danilo de Souza Oliveira.

Desse modo, demonstrada a procedência da acusação, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Inicialmente, ao apreciar as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, verifico não haver nos autos provas objetivas a justificar qualquer exasperação. Assim, fixo a pena base de em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Em segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão.

Todavia, a pena permanecerá inalterada conforme teor da Súmula 231 do STJ.

Em terceira fase observo que o réu não atende aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, pois, embora tecnicamente primário, ostenta diversos registros na Vara da Infância mostrando reiterado envolvimento com práticas ilícitas, inclusive atos infracionais da mesma natureza. Assim, torno definitiva a pena em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Considerando a quantidade de pena aplicada e o quanto disposto art. 2º, § 1º da Lei 8072/90 o regime inicial de cumprimento é o FECHADO.

Impossível a substituição de pena ou gozo do benefício do sursis, por não atender o acusado aos requisitos legais estabelecidos, respectivamente, pelo art. 44 e art.

77 do Código Penal.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu THIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

Sem direito a recurso em liberdade, visto que o réu respondeu a todo o processo preso cautelarmente e as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda estão presentes, quanto mais diante de um decreto condenatório. Ademais o tráfico de drogas é crime que vem castigando a sociedade. Por não necessitar de planejamento ou outros meios que não a simples posse da droga, permite ao envolvido, caso solto, voltar à traficância de imediato. O direito de recurso em liberdade, no caso concreto, atenta contra o conceito de manutenção da ordem pública.

Determino a perda dos bens eventualmente apreendidos em favor da União, nos termos da lei 11.343/06.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, suspensa exigibilidade em razão da gratuidade.

P.R.I.C.

Limeira, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA